

시정 요구 / 통 보

1. 제 목: 사용승인·관리전환 승인 국유재산 인계 불철저
2. 소관부점: 서울서부지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용:

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 관리·처분 업무를 수행하고 있으며

국유재산기획처는 같은 세칙 제24조 제1항 제1호, 제5호에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 국유재산 관리처분 승인 업무 총괄 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제8조 제4항에 따르면 중앙관서의 장은 특별회계·기금에 속하는 재산 외의 국유재산을 행정목적으로 사용하려는 경우 (이하 “사용승인”이라 한다) 총괄청의 승인을 받도록 되어 있고

같은 법 제16조 제1항 제1호에 따라 일반회계와 특별회계·기금 간에 관리전환을 하려는 경우(이하 “관리전환”이라 한다) 총괄청과 해당 특별회계·기금 소관 중앙관서의 장(이하 “소관 중앙관서”라 한다)이 협의 하도록 되어 있으며

같은 법 시행령 제11조에 따르면 법 제16조에 따라 관리전환을 하는 경우¹⁾ 해당 재산을 이관하는 총괄청이나 중앙관서의 장은 그 재산을 이관받는 총괄청이나 중앙관서의 장에게 관리전환하기로 결정한 문서와 그 재산에 관한 기록을 함께 이관하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 총괄청으로부터 국유 일반재산의 관리·처분을 위탁받은 공사는 [그림 2]와 같이 총괄청으로부터 사용승인·관리전환 승인 통보를 받을 경우 국유재산이 용도에 따라 적정하게 사용되고 효율적으로 관리²⁾될 수 있도록 ①조속한 시일 내 소관 중앙관서에 재산의 관리를 전환하기로 결정한 문서와 그 재산에 관한 기록 등과 함께 재산을 인계하고, ②재산 인계가 적정하게 처리되고 있는지 정기적으로 점검하는 등 업무처리에 만전을 기할 필요가 있다.

[그림 2] 사용승인·관리전환에 따른 재산인계 처리절차



- 1) 사용승인하는 경우 재산 이관방법에 대해 법령에 명시되어 있지는 않으나, 국유재산의 관리권을 넘긴다는 점에서 관리전환과 성격이 유사하므로 사용승인하는 경우에도 본 규정을 준용하는 것이 타당함(「국유재산 실무(2019. 3.)」 I-3-(4) 146p 내용 참고)

제4조의2), 총괄청이 중앙관서의 장에게 승인 여부를 통보합니다. 관리전환과 유사하게 총괄청의 사용 승인 통보가 있게 되면 해당 통보문서를 근거로 일반재산 관리기관은 그 재산을 이관받은 중앙관서의 장에게 재산을 인계하게 됩니다.

- 2) 공사 입장에서도 실태조사 등에 따른 재산관리 비용과 행정력 소모를 방지하기 위해 소관 중앙관서에 조속히 인계할 필요가 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 2021. 4. 1.부터 2023. 3. 31.까지³⁾ 사용승인·관리전환 승인 통보된 서울서부지역본부 소관 국유재산 201건에 대하여 재산인계 조치가 적정하게 이루어지고 있는지 점검한 결과

‘□□도 ▲▲시 ○○동 XXX-X(잡종지, 176㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 4. 1. 국유재산기획처로부터 국방부에 재산을 인계하도록 사용승인 결과를 안내받았으나, 이로부터 27개월을 초과한 감사일 현재까지 국방부로 재산을 인계하지 않은 사실이 확인되는 등

[표 9] 및 [별표 6] “사용승인·관리전환 승인 후 재산인계 미처리 명세”와 같이 총괄청으로부터 사용승인 또는 관리전환 승인을 통보 받았음에도 소관 중앙관서에 재산을 인계하지 않은 사례가 45건⁴⁾ 확인되었다.

[표 9] 사용승인·관리전환 승인 후 재산인계 미처리 현황

구 분	총괄청 승인 통보일로부터 경과기간				
	합 계	3~6개월	6개월~1년	1년~2년	2년 이상

“기재 생략”

3) 재산인계 조치를 위해 시일이 소요될 수 있음을 고려하여 점검기간을 정하였으며, 「국유재산법 시행령」 제9조에서 총괄청이나 중앙관서의 장은 그 소관으로 속하게 된 날로부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 권리보전에 필요한 조치를 하도록 되어 있음을 참고함

4) ‘●●●●시 △△구 ♠♠동 XXX-X’ 등 6건은 등기상 관리청이 국방부로 변경되어 있었으나 재산인계 절차가 없었던 것으로 확인되었으며, ‘●●●●시 ▲▲구 □□□□가 X-X’ 소재 공작물 및 입목죽 20건은 토지·건물 재산인계 시 누락된 것으로 확인됨

한편, 총괄청의 사용승인·관리전환 승인 통보 후 공사의 국유재산 인계 절차를 점검한 결과

소관 중앙관서에서 총괄청으로 사용승인·관리전환 신청하여 승인 여부가 결정되는 경우 ❶총괄청에서 국유재산기획처로 결과 통보, ❷국유재산기획처에서 지역본부로 결과 안내, ❸지역본부에서 소관 중앙관서로 재산인계하는 구조로 되어 있으나, 재산인계가 적정하게 처리되고 있는지 점검하는 환류 체계가 없는 것으로 확인되었다.

따라서, 국유재산이 용도에 따라 적정하게 사용되고 효율적으로 관리될 수 있도록 총괄청에서 사용승인·관리전환 승인 통보한 재산에 대해 국유재산기획처에서 재산인계가 적정하게 이루어지고 있는지 정기적으로 점검하고, 소관 중앙관서에 인계되지 않은 재산에 대하여 재산인계를 독려하는 등의 관리방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 총괄청으로부터 사용승인·관리전환 승인된 재산의 인계업무를 철저히 하겠다고 하였으며

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 총괄청으로부터 사용승인·관리전환 승인 통보를 받은 재산에 대해 정기적으로 재산인계 여부를 점검하는 등의 관리방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 총괄청으로부터 사용승인·관리전환 승인 통보를 받은 45건에 대하여 조속한 시일 내 사용승인·관리전환

하기로 결정한 문서 및 재산에 관한 기록 등과 함께 소관 중앙관서에 재산을 인계하는 등의 조치를 하고, 앞으로 사용승인·관리전환 승인된 국유재산의 인계 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

국유재산기획처장은 지역본부로 사용승인·관리전환 승인 통보한 재산에 대하여 재산인계가 적정하게 이루어지고 있는지를 정기적으로 점검하는 등의 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 6]

사용승인·관리전환 승인 후 재산인계 미처리 명세

순번	대표 소재지	재산구분	인계기관	승인 안내일	경과기간
----	--------	------	------	-----------	------

“기재 생략”

순번	대 표 소재 지	재 산구분	인 계기 관	승인 안내일	경 과기간
----	----------	-------	--------	-----------	-------

“기재 생략”